

1502277-28.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2329529 - 03º D.P. SOROCABA, 708/21/520

- 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOFF MATHEUS PIRES NUNES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos

GEOFF MATHEUS PIRES NUNES, qualificado nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502277-28.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2329529 - 03º D.P. SOROCABA, 708/21/520

- 03º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOFF MATHEUS PIRES NUNES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos

GEOFF MATHEUS PIRES NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque em 03 de dezembro de 2021, por volta de 06h30, na Rua Capitão José Dias, n.º 227, no Bairro Vila Ondina, em Sorocaba/SP, trazia consigo e guardava para fins de entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 01 (um) frasco, com peso líquido de 145,6g (cento e quarenta e cinco gramas e seis centigramas), de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha"; 01 (um) frasco, com peso

líquido de 63g (sessenta e três gramas), de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha"; 02 (dois) invólucros plásticos, com peso líquido de 58,3g (cinquenta e oito gramas e três centigramas), de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha"; 01 (um) frasco, com peso líquido de 10,6g (dez gramas e seis centigramas), de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha"; 01 (um) frasco, com peso líquido de 6,3g (seis gramas e três centigramas), de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha"; e 01 (um) tijolo, com peso líquido de 391,8g (trezentos e noventa e um gramas e oito centigramas), de Cannabis Sativa L, comumente conhecida por "maconha", substâncias que determinam dependência física e psíquica.

Em razão de investigações realizadas por policiais civis, a Autoridade Policial representou junto ao Juízo a expedição de mandados de busca e apreensão em endereços diversos, sendo um deles o de Geoff, uma das pessoas identificadas em diligências realizadas na medida cautelar de n.º 1505465-21.2021.8.26.0602. Ao dar cumprimento à ordem judicial, na residência localizaram 04 (quatro) potes contendo "maconha" e, no interior da geladeira, 02 (duas) porções e um tijolo da mesma substância. Além dos entorpecentes, apreenderam duas pequenas balanças de precisão, um facão, duas caixas contendo diversos papéis de seda, um deschavador, uma máquina de cartão, um caderno com anotações e três frascos de vidro.

Esses os fatos apurados na fase inquisitiva.

Oferecida a denúncia (fls. 127/132), o réu foi notificado (certidão a fls. 169) e apresentou defesa preliminar (fls. 165/167). A inicial foi recebida (fls. 177/178) e o acusado citado (fls. 211).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e 02 (duas) da defesa (fls. 219). O réu foi interrogado e ao final.

Os debates foram convertidos em memoriais.

Nessa fase o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar o acusado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A Defesa pugnou pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu pela desclassificação do delito para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06; em eventual condenação espera a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da menoridade relativa, aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11343/06, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pelo direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo de constatação (fls. 44/48), laudo químico toxicológico (fls. 135/137), e pelas provas coligidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os policiais civis Robson Regonha e Douglas Minelli Neto, esclareceram as circunstâncias da prisão. Cumpram mandado de busca e apreensão no endereço de Geoff que lhes franqueou a entrada. No local encontraram várias porções de drogas, inclusive, na geladeira. Instado o réu lhes respondeu que as drogas se destinavam ao consumo próprio. Encontraram apetrechos com resquícios de drogas, balanças de precisão. Douglas não tinha mais informações sobre o caso, pois não participou da investigação, apenas realizou o cumprimento do mandado. Robson afirmou ter trabalhado nas investigações, com informações de que ocorria o tráfico de drogas na Rua Capitão José Dias, próximo ao endereço de Geoff. As notícias incluíam, além das drogas, a venda de bebidas. Confirmou que no local havia indícios de consumo de entorpecentes.

Everton Augusto Goés conhece Geoff, pois, frequentador da loja em que trabalha. Desconhecia que usasse drogas, todavia, após um tempo de amizade, soube que ele consumia "maconha". Contou que o acusado trabalha em uma tabacaria.

Mauro Alexandre Chagas Pinto Junior é amigo de Geoff desde a época escolar. Sabe que faz uso de "cannabis", mas desconhece envolvimento dele com o tráfico. Afirmou

que o réu trabalha em uma tabacaria.

Geoff Matheus Pires Nunes negou a prática delitiva. Alegou ter comprado maior quantidade de “maconha” para passar o final do ano, pois assim pagaria menos pela droga. Afirmou que no dia seguinte à compra os policiais adentraram em sua residência. Disse que pagou pela “maconha” encontrada na geladeira o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos) reais e aquela encontrada sobre a mesa, lhe custou R\$ 900,00 (novecentos) reais. Utilizou recursos do décimo terceiro salário para pagamento dos entorpecentes, percebidos da tabacaria, onde atua como atendente. Se considera viciado na substância que utiliza diariamente, mais de uma vez por dia. Nunca foi processado ou condenado.

Esse é o conjunto probatório dos autos.

O acusado negou a traficância. Entretanto, os depoimentos dos agentes da lei foram uníssonos, esclarecedores e não há nenhum indicativo que desmereça suas versões. Encontraram drogas na residência do réu, petrechos, cadernos com anotação, embalagens de seda em grande quantidade, facas com sujidades, balanças de precisão (laudo fls. 138/144), materiais competentes ao embalagem e preparação de drogas. As testemunhas arroladas pela defesa, não presentes, confirmaram a condição de usuário declarada por Geoff e disseram desconhecer o envolvimento dele com a mercancia.

A versão do réu de que os entorpecentes apreendidos serviriam ao seu próprio uso não encontra respaldo na prova dos autos. Ressalto Geoff foi alcançado a partir de trabalhos prévios da polícia civil que investigavam elementos envolvidos com a traficância e culminou com o pedido cautelar de busca e apreensão em endereços diversos, dentre os quais o dele que, coincidentemente, armazenava expressiva quantidade de drogas e os acessórios já citados. Quanto a alegada condição de usuário, tenho que ela não se incompatibiliza com a de traficante, antes, é sabido que estas figuras normalmente se confundem (usuário-traficante), havendo possibilidade de o tráfico sustentar o consumo de drogas.

Mais! Ainda que os policiais não tenham visto o réu entregando droga a terceiro, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, pois a figura típica capitulada no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 trata de tipo misto alternativo e tem como núcleos “(...) trazer consigo e guardar (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente guarde e ou prepare entorpecentes - o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

As substâncias foram periciadas e detectada presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

Logo o conjunto probatório é firme no sentido da responsabilização do acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, de modo que não há se falar em desclassificação do delito, tese da Defesa que afasto.

Certa a condenação, passo a dosar as penas.

Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, observo que o réu é primário (fl. 164), e estabeleço sua pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa de menor valor.

Ausente a atenuante da menoridade relativa, pretendida pela Defesa - Geoff contava com 23 (vinte e três) anos à época dos fatos. Não há circunstância agravante a ser considerada.

Mantida a reprimenda, pois inviável a redução da pena de que trata o parágrafo 4º do artigo 33, em razão alentada quantidade de drogas apreendidas. Não bastasse isso, há evidências do envolvimento do réu na profissionalização do tráfico de drogas, haja vista as circunstâncias da prisão, decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, deferida no bojo de medida cautelar que investigava pessoas associadas para a prática da mercancia (autos 1505465-21.2021.8.26.0602 e 1513966-31.2021.8.26.0602).

Não há outras causas modificadoras a serem consideradas, assim, torno definitiva pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa de menor valor. O acusado não faz jus às sanções substitutivas e tampouco ao sursis, seja pelo

quantum da pena, seja pela natureza do delito apurado, que fomenta outros crimes graves. O tráfico se tornou flagelo mundial e a concessão de tais benesses não atingiria o princípio da suficiência e só estimularia a prática do delito por ausência de punição adequada, em conformidade com o artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento da sanção. A imposição desse regime é o reflexo esperado por conta do tratamento mais rigoroso dado ao crime de tráfico ilícito de drogas. Não é possível aplicar a detração penal antecipada, à míngua de informações detalhadas acerca da conduta carcerária do réu, para avaliar o preenchimento dos requisitos subjetivos da progressão, a critério do Juízo das Execuções.

Persistem os pressupostos e requisitos analisados para a decretação da prisão preventiva e agora com maior razão diante da prolação da sentença, para a garantia da aplicação da lei penal e para assegurar a ordem pública. Considero que as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram tênues e ineficazes, motivo pelo qual mantenho a custódia e denego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar GEOFF MATHEUS PIRES NUNES, RG. 56847254 SSP/SP, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa de menor valor, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Condeno-o ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.I.C.

Sorocaba, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA